

1516246-26.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... apreendidas e por caracterizado o tráfico de entorpecentes, com a causa de aumento prevista no art. 40, VI (menor envolvido), da referida lei.

É o caso de condenação. Passo a dosar a pena.

O crime de tráfico (art. 33, Lei 11.343/06) possui pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP e ao artigo 42 da Lei 11.343/06, observo ausentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1516246-26.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1516246-26.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO MACIEL DA CUNHA SILVA e outro

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de WALLACE ALMEIDA DE ANDRADE e de ALEX SANDRO MACIEL DA CUNHA SILVA como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia a 18 de julho de 2022, segunda-feira, por volta de 16h, na Rodovia BR 381, altura do nº 559, pista lateral, Jaçanã, nesta cidade e comarca, Wallace Almeida de Andrade e Alex Sandro Maciel da Cunha Silva, qualificados às fls. 18 e 19 respectivamente, agindo em conjunto e com unidade de propósitos e envolvendo o adolescente Luís Henrique Augusto Costa, transportavam, para fins de comércio, 11,5g de maconha (THC) dividida em 34 porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como 03 (três) telefones celulares e a quantia de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em espécie (v. boletim de ocorrência de fls. 02/06, laudo de constatação de fls. 07/10 e auto de exibição e apreensão de fls. 36/37).

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo supracitadas, policiais militares estavam realizando patrulhamento preventivo pela Avenida do Poeta, próximo à favela da Cavalgada, quando visualizaram um automóvel FIAT/Punto, placa FHJ5J38, cor

preta, com vidros lacrados de insulfilm, o que impossibilitou que vissem o seu interior. Diante disso, os policiais verbalizaram sinais de parada para o condutor do citado veículo, que não obedeceu e acelerou pela via.

Durante a tentativa de fuga, o veículo imprimiu grande velocidade e passou a dirigir de forma perigosa, vindo a bater em outro veículo na via, porém não foi o suficiente para seus ocupantes desistirem da evasão. Ao longo do trajeto percorrido, os policiais visualizaram objetos sendo jogados para fora do veículo pela janela do motorista e do passageiro já na Rodovia Fernão Dias, o que impediu que os agentes os recuperassem. Instantes depois, o veículo FIAT/Punto quebrou no meio da rodovia, momento em que uma sacola plástica foi lançada pela janela do motorista e três indivíduos, a saber, Wallace, Alex e o adolescente Luís Henrique, desembarcaram do automóvel, sendo logo capturados pelos policiais que os acompanhavam.

Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, no saco plástico lançado pelo vidro do passageiro do veículo ocupado pelos denunciados e pelo adolescente, os policiais encontraram 34 (trinta e quatro) porções de maconha, bem como a quantia de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) e 03 (três) aparelhos celulares.

Constatada a flagrância delitiva, os denunciados e o adolescente foram levados à Delegacia para registro da ocorrência.

No interrogatório policial, os denunciados decidiram ficar em silêncio (v. interrogatório de fls. 14 e 15).

O laudo de constatação às fls. 07/10 confirmou a presença de THC nas substâncias apreendidas arremessadas durante a tentativa de fuga pelos denunciados.

Registra-se que outras substâncias foram arremessadas pelos denunciados durante o acompanhamento, certamente entorpecentes destinados ao comércio.

Conversão da prisão em flagrante dos réus em prisão preventiva (fls.89/94)

Habeas Corpus nº2169845-30.2022.8.26.0000 impetrado em favor dos réus

(fls.110/128). Liminar indeferida (fls.129/130).

Em 29/07/2022 foi recebida a denúncia (fls.148/149).

Réus citados (fls.207 e 208). Defesa prévia (fls.152/164).

Manutenção da denúncia e concessão de liberdade provisória aos réus (fls.189/190).

Laudo pericial químico toxicológico (fls.210/212).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.2/6), no auto de exibição e apreensão (fls.36/37), no laudo de constatação (fls.7/10), no laudo pericial químico toxicológico (fls.210/212) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Maxibel Marques, em juízo, disse que no dia dos fatos, estava em patrulhamento e avistou um veículo de cor preta e desconfiou da condução suspeita. Ato contínuo, deu farol para que encostassem, mas o carro empreendeu fuga. Na Fernão Dias, os réus começaram a jogar sacolas com drogas pelas janelas. A certo momento da perseguição, o carro dos réus quebrou e eles foram pegos. Na abordagem, disse que eram 3 pessoas (1 era adolescente) e encontraram certa quantia de drogas (skunk) com eles, também, mas eles quiseram ficar em silêncio quanto ao que fariam, dizendo apenas que eram de Atibaia. Posteriormente, retornaram pelo caminho em que houve o arremesso das drogas e constataram muitas porções atropeladas e reduzidas a pó, pelos veículos que passavam pela rodovia, impossibilitando a apreensão. Narrou que de onde eles (os réus) saíram, é conhecido por ser ponto de comércio de drogas e para onde iriam (Atibaia) é conhecido por venda de skunk.

O policial, Felipe da Silva, em juízo, disse que estavam em patrulhamento (ele e equipe) quando se depararam com um veículo que, ao perceber a equipe, fechou os vidros. Ato contínuo, deram farol para que encostassem, mas o carro empreendeu fuga. Durante a fuga, o veículo dos réus colidiu em veículo de terceiro e, na sequência, jogaram drogas pelas janelas. Um pouco mais à frente, o veículo dos réus quebrou e foram detidos (já na Fernão Dias). Apreenderam, além das drogas, também,

3 celulares. O local de onde saíram é conhecido por ser ponto de venda de drogas. Observo que os depoimentos policiais são coerentes e lógicos entre si, ratificando o dito na fase investigativa. Ademais, não há nada nos autos que comprove que os policiais estariam interessados numa condenação injusta contra os réus. Nesse sentido:

A propósito inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". (Ap. 0032868-80.2014.8.26.0506 - Rel. Airton Vieira - 3ª Câmara de Direito Criminal - j.28/03/2017).

A testemunha, Luis Henrique, menor, em juízo, disse que: compraram (ele, o réu Alex e o réu Wallace) skunk, lá no Jaçanã, para consumo próprio. Disse que, quando a polícia deu ordem de parada, realmente, não pararam, pois o carro era da mãe do Alex e não seria legal, pois estavam com drogas. Disse que o réu Alex era quem dirigia o veículo. Por fim, falou que o dinheiro encontrado era seu (R\$220,00), pois teria trabalhado e ganhado um pouco dos seus tios, de aniversário.

O réu Alex Sandro, no interrogatório, disse que no dia dos fatos, pegou o carro da sua mãe, deu carona para o réu Wallace e o adolescente (Luis Henrique) e foram comprar skunk (35 porções) para fumarem. Na volta, no caminho, a polícia deu farol e então não pararam. Durante a fuga, ouviu um disparo, o pneu murchou e acabou batendo na guia e foram detidos. Atiraram o boné com algum skunk dentro. Relatou que não era ocasião especial, alguma. Por fim, acrescentou que o dinheiro que a polícia encontrou (R\$ 220,00), era um pouco de cada, que ele mesmo, teria 20 ou 30 reais e que os réus não sabiam que ele era menor.

O réu Wallace Almeida, no interrogatório, disse que estava com o réu Alex Sandro e com o menor Luis Henrique e estavam mesmo com a droga (skunk - 35 porções), mas para consumo próprio. Disse que era ocasião especial, por ser aniversário do Luis Henrique. Informou que havia 80 ou 100 reais, e era um pouco de cada um deles. Por fim, acrescentou que jogaram as drogas em potinhos de moedas (disse 35 potes), no meio da rodovia.

Está-se diante de autodefesas sem lastro probatório ou lógico, apresentando contradições entre si.

Além disso, as versões dos réus são, em alguns pontos, também, diferentes da versão do menor (com eles no veículo): não entraram em acordo de quem seria o dinheiro, tampouco acerca do valor total e, ainda, foram divergentes em como, de fato, livraram-se das drogas e a quantidade.

Na mesma esteira probatória, consigno comprovada a ciência (pelos réus) da menoridade de Luis Henrique: inobstante, em seu depoimento, Luis tenha afirmado que os réus não sabiam que ele era menor, ambos os réus confirmaram que o sabiam. Portanto, não restam dúvidas do envolvimento do menor.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o consumo (art. 28, Lei 11.343/06), pela quantidade de drogas apreendidas e por caracterizado o tráfico de entorpecentes, com a causa de aumento prevista no art. 40, VI (menor envolvido), da referida lei.

É o caso de condenação. Passo a dosar a pena.

O crime de tráfico (art. 33, Lei 11.343/06) possui pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP e ao artigo 42 da Lei 11.343/06, observo ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus. Consigno que o escopo do ECA é de aplicação de medidas protetivas, diverso, portanto, do Código Penal, descabendo considerar passagens pela prática de atos infracionais para majorar a pena inicial. Por essa razão, fixo a pena-base de ambos no mínimo legal.

Na segunda fase, em que pese ter havido confissão parcial de ambos os réus, descabe atenuação de suas penas aquém do mínimo legal, por resistência da Súmula 231, STJ.

Pena intermediária no mínimo: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, considerando o disposto no art. 40, VI, Lei 11.343/06, e comprovado que os réus tinham ciência da menoridade de Luis Henrique, aumento a pena de ambos os réus em 1/6: 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ainda nessa fase, no entanto, de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06), haja vista a primariedade dos réus e demais requisitos cumpridos, motivo pelo qual reduzo a pena de ambos na fração de 2/3 para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como a primariedade dos réus, fixo para ambos o regime de reclusão aberto. Consoante o disposto no art. 44, Código Penal, substituo a pena corporal dos réus, por duas medidas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução.

Os réus responderam ao feito em liberdade e assim devem permanecer em caso de eventual recurso, ante o regime ora imposto.

Pelo exposto, julgo procedente a denúncia e condeno WALLACE ALMEIDA DE ANDRADE e de ALEX SANDRO MACIEL DA CUNHA SILVA como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução, e a 194 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Autorizo a resposta em liberdade, de ambos, a eventual recurso.

Determino a destruição das drogas apreendidas às fls. 36/37 e decreto a perda da quantia apreendida. Oficie-se.

Em relação ao veículo apreendido, reitero seja oficiado, conforme já determinado às fls 189/190 (item D), solicitando resposta no prazo de 10 dias.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 20 de setembro de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito